



LEGISLACIÓN INDUSTRIAL E INFORMÁTICA

I. DATOS GENERALES

1.1.	Escuela Profesional	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2.	Área Curricular	:	Área de Estudios Específicos
1.3.	Departamento Académico	:	Informática y Sistemas
1.4.	Semestre	:	VI Semestre
1.5.	Horas	:	HT: 02 HP: 02 HL:00 TH : 04
1.6.	Créditos	:	03
1.7.	Modalidad de enseñanza	:	Presencial
1.8.	Código del curso	:	IIS.0366
1.9.	Tipo de Curso (Obligatorio/Electivo)	:	Obligatorio
1.10.	Pre-requisito	:	Ninguno
1.11.	Año académico	:	2023 – II
1.12.	Turno	:	Mañana
1.13.	Docente	:	Mgr. Luis Johnson Paúl Mori Sosa
1.14.	Correo electrónico institucional	:	lmoris@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL CURSO

La asignatura corresponde al área de formación básica, humanística y cultura general, es de carácter teórico-práctica.

SUMILLA

De naturaleza teórico-práctico, este curso brinda al estudiante la base legal que requiere o avala las actividades informáticas, así mismo la contratación de los servicios de computación e informática.

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO: Comprende dos unidades.

En la primera unidad se tratarán los siguientes temas: Legislación industrial e informática, el sistema de derecho informático, sociedad de la información, derecho de acceso a la información, el habeas data, marco comercial de tecnologías digitales, documentos emitidos por medios electrónicos, naturaleza jurídica, valor probatorio de documentos electrónicos, la firma digital, contratación electrónica y contratos informáticos. En la 2da unidad se tratarán los siguientes temas: Fundamento del copyright, derechos de autor, patente de software, delitos informáticos y legislación penal.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Desarrolla de la actividad de formación básica, humanística, desarrollando trabajos en grupo y de discusiones en clases. Comparte y expresa el conocimiento aprendido con sus compañeros en clases utilizando técnicas visuales.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD I: INTRODUCCION A LA LEGISLACION INFORMATICA, CONTRATOS Y FIRMA ELECTRONICA			
Resultado de aprendizaje: Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante será capaz de: • Conocer y analizar la normatividad de la institución donde se desarrollan. • Analizar el contexto de la estructura política del Perú. • Conocer las normas de protección de derecho de autor y protección del consumidor. • Conocer los distintos tipos de contrato informático, firmas electrónicas, certificados digitales y medios de pago a través de Internet			
Evidencia: Tareas, evaluaciones, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.			
Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias Metodológicas
1 (6%)	Estructura jerárquica de las normas en el Estado peruano.	Socialización del sílabo. Se describe la dinámica del desarrollo del curso referente a las estrategias metodológicas. Analizan los conceptos básicos de la Legislación Industrial e Informática, se analiza la estructura jerárquica de las normas en el Estado peruano.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.



2 (12%)	Sociedad de la Información y sociedad del Conocimiento.	Se realiza un análisis del desarrollo de la Sociedad de la Información y sociedad del Conocimiento	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
3 (18%)	Propiedad intelectual y nuevas tecnologías: derecho de autor en Internet, protección jurídica del software y base de datos.	Se analizan los antecedentes de la Propiedad intelectual y la propiedad de nuevas tecnologías, así como la legislación referida a derechos de autor en Internet, protección jurídica del software y base de datos.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
4 (24%)	Protección del consumidor en el comercio electrónico y aspectos jurídicos de la publicidad en Internet.	Se comprende la normatividad vigente en materia de protección del consumidor en el comercio electrónico y aspectos jurídicos de la publicidad en Internet en el contexto nacional y global.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
5 (30%)	Contratos. Aspectos generales, elementos de un contrato, características, clasificación.	Se analiza la normatividad vigente en materia de Contratos y su clasificación en el ordenamiento jurídico.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
6 (36%)	Contratos informáticos, contratación electrónica, valor probatorio del documento electrónico.	Se realiza un análisis de los contratos informáticos, la contratación electrónica y el valor probatorio del documento electrónico en el contexto nacional y global.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
7 (42%)	Firma electrónica, certificados digitales y medios de pago a través de Internet.	Se analiza la formalidad de la firma electrónica, certificados digitales y medios de pago a través de Internet.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
8 (47%)	Sustentación de trabajos de investigación.	Los estudiantes realizan la sustentación en grupo de trabajo.	Aula invertida. Trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo.
9 (50%)	EVALUACIÓN PARCIAL I		
Actitudes	<i>Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los temas. Toma conciencia de la importancia de la asignatura en su formación profesional. Valora las relaciones entre sus compañeros.</i>		

UNIDAD II: LEY DE SOCIEDADES, CONTRATACIONES CON EL ESTADO, DELITOS, CRÍMENES INFORMÁTICOS Y PREVENCIÓN

Resultado de aprendizaje: Al finalizar la segunda unidad didáctica, el estudiante será capaz de:

- Reconocer los delitos informáticos su clasificación y evaluar el impacto que producen en la sociedad.
- Conocer las normas referidas al campo informático emitidas por los diferentes organismos

Evidencia: Tareas, evaluaciones, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.

Semana %	Contenidos	Actividades	Estrategias Metodológicas
10 (58%)	Ley general de sociedades y creación de sociedades	Se analiza la normatividad vigente en materia de la Ley general de sociedades y creación de sociedades	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
11 (64%)	Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.	Se analiza la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su aplicación en el sector público de nuestro país.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.



12 (70%)	El derecho a la intimidad e información y el Habeas Data. Ley de transparencia y acceso a la información.	Se analiza la normatividad vigente en materia de derecho a la intimidad e información y el Habeas Data. Se analiza la Ley de transparencia y acceso a la información.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
13 (76%)	Los nombres de dominio, regulación y evolución.	Se comprende la utilización de nombres de dominio, se repasa la regulación y evolución de los dominios.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
14 (82%)	Delito informático, historia, definición y clasificación. Tipos de delincuentes informáticos. Los delitos informáticos y el impacto en la sociedad y economía	Se analizan los delitos informáticos, se hace un repaso de la historia y evolución de los delitos informáticos, y se desarrolla su clasificación. Se analizan los tipos de delincuentes informáticos existentes. Se comprende el impacto de los delitos informáticos en la sociedad y en la economía	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
15 (88%)	Criminalidad informática y delincuencia informática. Prevención frente a los delitos informáticos. Seguridad de los sistemas de información.	Se comprende la Criminalidad informática, la criminología, y la criminalidad, su impacto en la informática, así como la delincuencia informática. Se comprende la prevención frente a los delitos informáticos. Se analiza la Seguridad de los sistemas de información.	Clases expositivas. Aprendizaje basado en problemas. Aula invertida. Procedimientos demostrativos.
16 (94%)	Sustentación de Trabajos de Investigación	Los estudiantes realizan la sustentación en grupo de trabajo.	Aula invertida. Trabajo en equipo o aprendizaje cooperativo.
17 (100%)	EVALUACIÓN PARCIAL II		
Actitudes	<i>Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los temas. Toma conciencia de la importancia de la asignatura en su formación profesional. Valora las relaciones entre sus compañeros.</i>		

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MATERIALES EDUCATIVOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	DESCRIPCIÓN
Aula invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase virtual y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Active Blended Learning	Método flexible y activo de planes de aprendizaje y evaluación que se orientan al logro del aprendizaje. El estudiante no solo debe cumplir con una tarea, sino trabajar en forma disciplinada, en equipo y sistemáticamente, para alcanzar los logros cognitivos, socioafectivos y técnicos
Aprendizaje de resolución de problemas concretos aplicando la co-creación	Es un proceso creativo simple de carácter interactivo para la resolución creativa de problemas. Interacción y la utilización de la clase invertida.
Aprendizaje activo centrado en el estudiante	Método basado en el estudiante. Aprendizaje de resolución de problemas aplicado en los estudiantes, resolviéndolos de forma disciplinada, colaborativa, en equipos y de forma autónoma. Así mismo el estudio de casos identificando la problemática y su aplicación técnica.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Matriz de evaluación

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	PESO (%)	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
I	Evidencias de conocimiento	Evaluaciones escritas	30	Ficha de evaluación
	Evidencias de desempeño	Observación / prácticas	40	Rúbrica
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	30	Rúbrica
PROMEDIO PRIMER PARCIAL				
II	Evidencias de conocimiento	Evaluaciones escritas	30	Ficha de evaluación
	Evidencias de desempeño	Observación / prácticas	40	Rúbrica
	Evidencias de producto	Trabajo de investigación	30	Rúbrica
PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL				

5.2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P. P1 = PEC \times 0.30 + PED \times 0.40 + PEP \times 0.30$	$P. P2 = PEC \times 0.30 + PED \times 0.40 + PEP \times 0.30$
Donde: P.P1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P1. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

PROMEDIO FINAL
$P.F. = \frac{P. P1 + P. P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2

5.3. Consideraciones

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el Promedio Final del Curso.
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 10,5.
- Los alumnos que no se presenten a rendir sus evaluaciones en las fechas indicadas y definidas en clase tendrán la calificación 00. En caso la inasistencia sea debidamente justificada mediante los canales respectivos, según normas vigentes de la universidad, se reprogramará dicha evaluación.
- El porcentaje de inasistencia a clases y/o laboratorio de más del 30% será causal de desaprobación del curso.

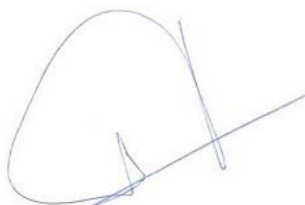
VII. BIBLIOGRAFÍA

a. Bibliografía básica

- Arbulú Martínez, Víctor Jimmy. Temas de Derecho Informático. Noviembre 2002. Imprenta UNMSM.115 p.
- Blossiers Hume, Juan José. Derecho Informático: Contratación Civil y Comercial. Editorial Librería Portocarrero S.R.L. Primera Edición setiembre 2003.
- De Miguel Asencio, Pedro. Derecho Privado de Internet. Editorial Civitas. Madrid, España 2000.
- Durand Valladares, Raúl. Los delitos informáticos en el Código Penal Peruano. Revista Peruana de Ciencias Penales. Tomo II. Editorial IDEMSA 2002. Lima Perú.

b. Bibliografía complementaria

- Espinoza Céspedes, José Francisco. Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho Informático. Editorial RAO, Lima, 2000.
- Ferreyros Soto, Carlos-Gonzales Aguilar, Audilio-Car rascosa López, Valentín. Los Contratos en la sociedad de la información. Primera Edición Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos. Octubre 2004.



Mgr. Luis Johnson Paúl Mori Sosa
Docente ESIS-FAIN-UNJBG

Tacna, Agosto del 2023.